I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el diligenciamiento y trámite de los formatos correspondientes al Acta de ajustes para los contratos de obra:

MEPI-MN-IN1-5-FR-1: Acta de Ajuste.
MEPI-MN-IN1-5-FR-2: Acta de Ajuste con (Ia).

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para las Actas de Ajuste que se tramiten en desarrollo de los contratos de obra suscritos por el Instituto Nacional de Vías en los que se pacten ajustes.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la información contenida en las pre-actas, actas y la congruencia entre estas.

5. El Acta de ajustes debe ser diligenciada para su pago en el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 o MEPI-MN1-IN-5-FR-2 según el caso, tendrá como soporte el Acta de Recibo Parcial de Obra, el seguimiento al Programa de Inversiones y la Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato de Obra. Estos documentos deben ser diligenciados por el Contratista y el Interventor y tramitados hasta su radicación por parte del Contratista, en concordancia con la resolución vigente relacionada con los requisitos para el trámite y pago de las obligaciones a cargo de INVIAS.

6. La numeración de las actas de ajuste debe hacerse en forma consecutiva y debe corresponder con el número y mes del acta de recibo parcial de obra. Cuando se presenten actas de recibo parcial de obra de actividades a las que no se les aplique ajuste, la numeración de las actas de ajuste no inicia con el número 1, si no con el número correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra a la que se le aplique ajuste.

7. Cuando no se puedan facturar actividades de obra, se debe elaborar la correspondiente acta parcial de obra por valor de cero ($0) pesos, así como el Acta de Ajuste correspondiente, a fin de no alterar el consecutivo de dichas actas.

8. Cuando por circunstancias debidamente justificadas se haya suspendido el contrato, se deberá tramitar un acta de recibo parcial de obra hasta la fecha de suspensión, indicando en la misma dicha fecha de suspensión y el periodo a cobrar, con su respectiva Acta de Ajuste. Cuando el contrato se reanude se dará continuación a la presentación mensual de las actas de obra y de ajustes de conformidad con lo establecido en el numeral 5 anterior.

   Si por efecto de la suspensión se hace necesario tramitar dos Actas de Recibo Parcial de Obra y de Ajuste correspondientes a un mismo mes, las segundas actas se numerarán con el número que corresponda a la primera acta seguida de la letra A.

9. El Acta de Ajuste provisional debe presentarse al Instituto suscrita tanto por el Contratista como por el Interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras y en todo caso cumpliendo con los plazos previstos en el contrato de obra suscrito; por lo que el Contratista debe entregar la documentación al Interventor con el tiempo suficiente para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

10. El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices calculados por el DANE, para el mes respectivo. El Contratista debe presentar el Acta de Ajuste al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación por parte del DANE de los índices del mes que corresponda. De no contar con estos índices, se debe presentar el Acta de Ajuste Provisional y cuando se disponga de los índices del mes se debe presentar el Acta de Ajuste definitivo.

    De haberse presentado un Acta de Ajuste provisional, en el Acta de Ajuste definitivo se descontará el valor del ajuste calculado en el Acta provisional para obtener el “VALOR AJUSTE A PAGAR”. En ningún caso el cálculo se hará por diferencias de índices.

    En todo caso, el Acta de Ajuste definitivo se debe presentar con el Acta de Recibo Parcial de Obra del mes siguiente.

11. En la última Acta de Ajuste del contrato, debe indicarse expresamente que corresponde al Acta Final.

12. Cuando las Actas no sean firmadas por el representante legal se debe otorgar un poder a la persona designada para la firma de las actas, documento que debe ser expreso y escrito con autenticación ante notario público.

13. El Contratista presentará a la interventoría el Acta de Ajuste y el formato MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato de Obra, registrando la trazabilidad de las fechas para su trámite por las partes involucradas.

14. El Interventor debe realizar el seguimiento y control de la presentación de las Actas de Ajuste por parte del Contratista, de acuerdo con lo descrito en el numeral anterior.

15. Cuando el Contratista no presenta las Actas de Ajuste en el plazo previsto contractualmente, el Interventor debe iniciar el proceso administrativo de multa o sanción correspondiente.

16. La responsabilidad de la revisión de los grupos de ajuste presentados por el Contratista, es del Interventor.

17. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE AJUSTE FORMATO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

1. Esta Acta se utiliza para calcular los ajustes contractuales en los costos de construcción, tomando como base los Índices calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadística – DANE.

2. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

3. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

4. El valor de esta Acta debe escribirse en números y letras.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de obra.

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura.

   Si el valor total del Acta de Ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última Acta de Recibo Parcial de Obra.

7. La columna “GRUPO DE AJUSTE”: Corresponde a los grupos de ajuste publicados por el DANE.

8. La columna (I_0) ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes del cierre del proceso de selección, para cada grupo de ajuste.

9. (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA”: Corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes

en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

10. (I) / (I_0) "FACTOR DE AJUSTE": Corresponde a la relación ente (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" y (I_0) ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN para cada grupo de ajuste. Se deben expresar con cinco (5) decimales, aproximando aritméticamente la última cifra por exceso o por defecto.

11. "VALOR BÁSICO DE OBRA (A)": Corresponde al valor básico de la obra ejecutada por cada grupo de ajuste, el cual se obtiene de la respectiva Acta de Recibo Parcial de Obra.

12. "VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)": Corresponde a la cuota de amortización del anticipo que se determina multiplicando el valor básico de la respectiva Acta de Recibo Parcial de Obra por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor básico del contrato, para cada grupo de ajuste o como esté establecido contractualmente.

13. "VALOR BÁSICO A AJUSTAR (P_0=A-B)": Corresponde a la diferencia entre "VALOR BÁSICO (A)" y "VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)".

14. "VALOR AJUSTADO MES $P_i=P_0*(I/I_0)$": Corresponde al valor ajustado por cada grupo de ajuste, de acuerdo con esta fórmula.

15. "VALOR AJUSTE EN EL MES P_i-P_0": Corresponde al valor del ajuste para cada grupo de ajuste.

16. "VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS": Corresponde a la totalidad de los ajustes generados y se debe diligenciar para ajustes definitivos.

17. Cuando la inversión de un mes corresponde a varios grupos de ajuste y deba liquidarse con índices de varios meses, aquella debe distribuirse para cada mes en la misma proporción en que están representados los diferentes grupos de ajuste y hacerse en la misma Acta.

V. ACTA DE AJUSTE CON "I_a" FORMATO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el Contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del presente Instructivo en lo que hace referencia a los desembolsos del anticipo inicial del contrato.

   Para el cálculo del valor ajustado se utiliza un factor o Índice (I_a), procediéndose en este caso a diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2, en donde se procede a calcular el ajuste del valor básico del Acta en su totalidad sin considerar la amortización de anticipo desde la fecha del mes de cierre del proceso de selección y el mes correspondiente a aquel en el que se gire por parte del INVIAS los

recursos del anticipo; a partir de allí, y hasta el mes de ejecución de las obras se efectuará el cálculo del ajuste considerando el porcentaje de anticipo por amortizar y/o anticipos concedidos.

En caso de estarse amortizando por parte del Contratista simultáneamente dos o más anticipos, para el procedimiento del cálculo del ajuste indicado en el numeral anterior, se tendrá en cuenta valores del Índice (Ia) para cada uno de ellos, de acuerdo con la fecha del giro del anticipo por parte del INVIAS, teniendo en cuenta o entendiéndose que los anticipos se amortizan en el mismo orden en que han sido entregados por el INVIAS.

2. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente Acta de Ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del Acta de Ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última Acta de Recibo Parcial de Obra.

3. "DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS (I_a)": En este espacio se indica el mes y año correspondiente al desembolso del anticipo por parte del INVIAS. Para cada grupo de ajuste se relaciona el índice publicado por el DANE del mes correspondiente al desembolso del anticipo.

4. Cuando se presenten atrasos en la ejecución de las obras, los índices que se tienen en cuenta para el cálculo del (I_a) son los correspondientes al mes en el que debieron ejecutarse las obras de conformidad con el Programa de Obra y Programa de Inversiones aprobado.

5. Cuando la inversión de un mes corresponde a varios grupos de ajuste y deba liquidarse con índices de varios meses, aquella debe distribuirse para cada mes en la misma proporción en que están representados los diferentes grupos de ajuste e incluirse en la misma Acta.

VI. EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA LOS FORMATOS MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Y MEPI-MN1-IN-5-FR-2 CUANDO SE PRESENTAN ATRASOS EN EL PROGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSIONES

Teniendo en cuenta que el Programa de Obra y el Programa de Inversiones se elaboran estableciendo una meta de inversión para cada mes, la cual se va acumulando, el cumplimiento de los Programas debe establecerse en forma acumulada para el cálculo de los ajustes, es decir, considerando la totalidad de las metas programadas y no la de un mes en particular.

En consecuencia, cuando se presenten atrasos en el Programa de Inversiones se debe aplicar el siguiente procedimiento:

a. Mensualmente se compara la inversión parcial programada y ejecutada para el mismo mes, deduciendo los "valores para ajustar" distribuidos en forma parcial de acuerdo con el mes que le correspondía según el programa de Obra y el Programa de Inversiones. Para tal efecto, debe llevarse mes por mes un control de los "saldos programados por ejecutar" en la forma como se ilustra en el siguiente ejemplo numérico en millones de pesos:

Cuadro No. 1 – Ejemplo para cálculo de los ajustes cuando hay atraso en el Programa de Inversiones en millones de pesos.

Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para ajustar	Mes Índice	Saldo prog. por ejecutar
	Progr.	Ejecutado	Progr.	Ejecutado			
Enero	20	10	20	10	10	Enero	10
Febrero	40	15	20	5	5	Enero	5
					-	Febrero	20
Marzo	60	25	20	10	5	Enero	-
					5	Febrero	15
					-	Marzo	20
Abril	80	35	20	10	10	Febrero	5
					-	Marzo	20
					-	Abril	20
Mayo	100	75	20	40	5	Febrero	-
					20	Marzo	-
					15	Abril	5
					-	Mayo	20
Junio	130	140	30	65	5	Abril	-
					20	Mayo	-
					40	Junio	-10
Julio	160	157	30	17	17	Julio	3

b. Los valores parciales para cada mes, tanto de la inversión programada como de la inversión ejecutada deben calcularse mediante la diferencia entre los valores acumulados del mes para el cual se está haciendo el ajuste y del inmediatamente anterior.

c. Para cada mes, la suma de los saldos programados por ejecutar correspondiente a los diferentes meses entre los cuales se distribuye la inversión, constituye el atraso acumulado total, el cual puede también deducirse por diferencia entre los valores acumulados de la inversión programada y la inversión ejecutada. Esto constituye un procedimiento de revisión y comprobación que permite evitar errores.

d. Debe observarse que la columna “saldo programado por ejecutar” puede ser negativa en los casos en que haya un mayor valor de inversión ejecutada respecto a la inversión programada después de cancelar los atrasos de meses anteriores y cubrir el programa del mes.

e. Cuando la inversión de un mes corresponda a varios grupos de ajuste y deba liquidarse con índices de varios meses, aquella debe distribuirse para cada mes en la misma proporción en que están representados los diferentes grupos de ajuste e incluirse en la misma Acta. Para mayor claridad se desarrolla en forma numérica el caso del mes de mayo correspondiente al ejemplo anterior y cuya distribución por grupos de ajuste se supone tal como se indica a continuación:

Grupo de Ajuste	Mes de mayo Distribución por grupos	Proporción	Aplicación para los diferentes meses		
			Febrero	Marzo	Abril
1	8	0.20	1.0	4.0	3.0
2	12	0.30	1.5	6.0	4.5
3	20	0.50	2.5	10.0	7.5
TOTALES	40	1.00	5.00	20.0	15.0

f. Para el cálculo y la exactitud de las cantidades resultantes debe observarse lo siguiente: para la parte proporcional utilizar dos (2) decimales redondeando aritméticamente la última cifra; la inexactitud de esta aproximación se reflejará en que la suma de las partes distribuidas de cada grupo de ajuste no coincidirá con la totalidad de lo invertido en el respectivo grupo. Esta inexactitud debe corregirse en el último mes, colocando las diferencias faltantes para completar cada grupo y no el valor calculado. Las diferencias resultantes en los valores de los ajustes son mínimas sin embargo deben tenerse en cuenta en aras de la exactitud contable.

VII. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-04 y Formatos que reemplazan MSE-FR-08 y MSE-FR-08-1.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-5 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-5-FR-1 y MINFRA-MN-IN-5-FR-2.